



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-05 - Servizio Provveditorato ed economato

Oggetto: **AVVIO INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO ESRI SMALL ELA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 165.120,97 IVA ESCLUSA. APPROVAZIONE "AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO", MODELLO DI ISTANZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'Agenzia, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione n. 51 del 20.1.2025 "Adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG. n.31/2015 e del "Dettaglio organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'Accordo di confluenza del personale dirigente Arpas nel CCRL della regione Sardegna", che ha adeguato la struttura organizzativa dell'Agenzia alle disposizioni normative della L.R. n. 31/1998 e del CCRL vigente per il personale dirigente dell'Amministrazione regionale, degli Enti, degli Istituti e delle Agenzie;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n° 55 del 21/01/2025 con cui sono riassegnati, ai sensi dell'art. 28 L.R. 31/1998 e per 5 anni a far data dalla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- pubblicazione della presente determina, gli incarichi dirigenziali di servizio tra cui quello *a interim* del Servizio Provveditorato ed economato al Dottor Livio Sanna;
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- DATO ATTO** che in data 31/12/2024 è entrato in vigore il D.Lgs.n. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- DATO ATTO** che l'ARPAS è Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36 /2023 con CODICE AUSA: 0000244717;
- RICHIAMATA** la determinazione del DG n. 955/2024 del 30/05/2024 di nomina del Direttore del Servizio provveditorato quale "Responsabile del procedimento per la fase di gara" ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.Lgs.n. 36/2023;
- DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente e il personale del Servizio a cui il sottoscritto ha assegnato il procedimento, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale Arpas approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022, e che non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h) "procedure negoziate" *"le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto"*;
- RICHIAMATA** la Determinazione a Contrarre adottata dal Direttore del Servizio Sistema Informativo e Informatico n. 1326/2026 del 06/07/2026, per l'avvio di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs 36/2023, i



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	documenti progettuali e gli allegati, con essa approvati;
DATO ATTO	che con la determinazione citata sono stati approvati il Progetto di gara, il Capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e lo schema di offerta economica, e sono stati individuati i criteri di selezione e di valutazione dell'offerta nonché conferito mandato al Servizio provveditorato di procedere con la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice Appalti;
PRESO ATTO	che il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art 15 del Codice Appalti è l'Ing. Luigi Zucca e il responsabile del procedimento della procedura di indagine di mercato e successiva negoziata è il Direttore del Servizio provveditorato economato, Dott. Livio Sanna;
DATO ATTO	che l'appalto di cui trattasi è costituito da un unico lotto di aggiudicazione con importo complessivo a base di gara pari ad € 165.120,97 (IVA esclusa); CPV: 48218000-9 ; L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero: non sono presenti rischi di sicurezza interferenziali e non è stato redatto DUVRI in quanto per lo specifico appalto non ne è stato individuato l'obbligo e che l'appalto è finanziato con fondi di bilancio ARPAS.
PRESO ATTO	che la suddetta Determinazione a contrarre prevede che il Servizio Provveditorato individui i soggetti da invitare alla procedura negoziata in oggetto mediante una Indagine di mercato da pubblicare sul Sardegna CAT per 15 giorni per acquisire le Manifestazioni di interesse da parte di operatori iscritti e abilitati al Mercato elettronico regionale, così da garantire la massima partecipazione degli operatori;
VISTO	lo schema di <i>"Avviso di indagine di mercato"</i> e i suoi allegati, predisposto sulla base delle informazioni contenute nella determinazione a contrarre e agli atti con essa approvati, che rimarranno sottratti alla pubblicazione fino alla trasmissione dell'invito, al fine di garantire la <i>par condicio</i> dei partecipanti;
VISTO	l'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce, all'articolo 2, comma 1 l'indagine di mercato: <i>"è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura"</i> ;
DATO ATTO	che al termine dell'indagine di mercato e formalizzato il risultato si procederà alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

approvazione della lettera di invito e alla indizione della procedura negoziata mediante pubblicazione sul Portale SardegnaCAT secondo le indicazioni contenute nella Determinazione a contrarre e nei documenti progettuali approvati con Determinazione n. 1326/2026 del 06/07/2026;

DATO ATTO

che alla successiva procedura negoziata saranno invitati almeno CINQUE operatori economici (se presenti) che abbiano presentato, entro il termine stabilito nell'Avviso suddetto, l'istanza per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in argomento e che abbiano, nella stessa, dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti nell'Avviso medesimo;

DATO ATTO

ATTO che il presente provvedimento non prevede spese a carico dell'Agenzia, e che la prenotazione di impegno contabile per l'intero procedimento di appalto è stato assunto con la determinazione a contrarre n. 1326/2026 del 06/07/2026 a cui il presente atto dà attuazione;

Per le motivazioni sopra espresse in premessa che debbono intendersi richiamate

DETERMINA

ART.1

Di avviare una procedura di indagine di mercato volta ad individuare operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36 /2023, finalizzata all'acquisizione mediante la stipula di contratto per ***l' Acquisizione di licenze software e servizi professionali mediante sottoscrizione di un accordo EsriSmall ELA***, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso e con base di gara di € **165.120,97** IVA esclusa;

ART.2

Di approvare:

- lo schema di ***"Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla suddetta PROCEDURA NEGOZIATA"*** e che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- lo Schema di ***"Modulo di istanza per la manifestazione di interesse"*** che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

sostanziale;

ART.3 Di pubblicare l'Avviso e i suoi allegati nelle forme e modalità previste dalla legge e nel sito dell'ARPAS ai sensi dell'art. 50 comma 2 bis – Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi e gare";

ART.4 Di indicare quale termine ultimo per la ricezione della manifestazione di interesse il termine di almeno 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso indicato nella piattaforma SardegnaCAT;

ART.5 Di dare atto che:

- conclusa la fase di indagine di mercato, con successiva determinazione si procederà all'indizione della procedura negoziata nella piattaforma Sardegna CAT e alla conseguente approvazione della lettera invito e dei suoi allegati, nonché alla pubblicazione dei documenti di gara, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui alla determinazione a contrarre n.1326/2026 del 06/07/2026;
- il Responsabile Unico di Progetto è il Funzionario del Servizio Sistema Informativo e Informatico, Ing. Luigi Zucca ed il responsabile della fase di affidamento mediante indagine di mercato e successiva procedura negoziata è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott. Livio Sanna;

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, nel quale non dovrà essere pubblicato l'Avviso allegato ai fini di consentire la decorrenza dei termini di partecipazione dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale del Mercato elettronico Sardegna CAT.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il Dirigente
Nome e Cognome



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
07/07/2026 09:17:49